



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gideon Suryatika, berkedudukan di Jalan Anjasmoro 04, RT. 002, RW.

001, Kel. Turirejo, Kec. Lawang, Kab. Malang, Turirejo, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Yunus Wahyu Laturette, SH beralamat di Satoria Tower, Unit Office Lantai 17, Unit 03, Jalan Pradah jaya I No. 1 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 201/IYWL-SKK/IV/2025 tanggal 24 April 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1909/HK/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. Soebandri Santoso, bertempat tinggal di jalan Simo Sidomulyo 10 / 24, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

2. Agnes Budi Lestari, bertempat tinggal di Jalan Kalpataru 41, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Tergugat II**;

3. Srie Suhartiningsih, bertempat tinggal di jalan Simo Sidomulyo 10 / 24, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

4. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Malang Kawi, bertempat tinggal di jalan Kawi No. 20 - 22, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, bertempat tinggal di jalan Danau Jonge I No. 1, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**;

6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, bertempat tinggal di jalan Pahlawan No. 26, Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

(Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Mei 2025 dalam Register Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana **bermula Pertama - kali pada saat Tergugat I melakukan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 12 November 2018** ;

2. Bahwa dimana peminjaman uang dari Penggugat tersebut telah dipakai / dipergunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi,nya guna melakukan pembayaran pelunasan terkait pinjaman pribadi Tergugat I di Tergugat IV Yaitu PT. Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi, yang pembayaran pelunasan tersebut dilakukan melalui transfer (RTGS) rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Atas nama Wahyu Nugroho, dengan Nomor Rekening : 1174.01.000331.56.4, sebagai rekening yang diblokir untuk pembayaran pelunasan pinjaman atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) tersebut, dengan nomor rekening : 0051.01.043188.10.5 ; yang dimana pembayaran pelunasan tersebut dilakukan guna mengambil jaminan Tergugat I berupa :

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatlmulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 308, tanggal 26 Januari 1994, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

Bahwa kemudian selanjutnya SHM No. 1734 a/n. Tergugat I tersebut diserahkan dan dipegang serta dibawa oleh Penggugat sebagai bentuk jaminan atas Pinjaman Tergugat I tersebut diatas ;

3. Bahwa dimana Pinjaman uang tersebut dan semua Peristiwa hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi dengan dalil – dalil apapun oleh Tergugat I oleh karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui : “ **Surat Tanda - Terima Nomor : 1 (satu)**”, yang **menerangkan dan membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima Uang Pinjaman dari Penggugat** sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dan telah pula ditanda – tangani oleh Tergugat I ;

4. Bahwa tidak berhenti sampai di – situ, dimana kemudian selanjutnya untuk yang ke – 2 (dua) kali'nya, Tergugat I kembali meminjam sejumlah uang dari Penggugat dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2018 ;

5. Bahwa dimana peminjaman tersebut kembali telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat I guna melakukan pembayaran pelunasan terkait pinjaman Tergugat I di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari (Jalan Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang), yang dimana pembayaran pelunasan tersebut langsung telah disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, dengan pokok nilai Pinjaman Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard Rupiah) dan Bunga serta Denda Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah) dengan total Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah), sebagaimana besaran nilai Pinjaman uang yang telah dipinjam Tergugat I dari Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas ;

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimana terkait Pinjaman Tergugat I tersebut, pada saat itu di dalam perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, Tergugat I diwakilkan oleh Tergugat II yang dalam hal ini adalah anak kandung dari Tergugat I dan telah pula mendapatkan persetujuan dari istri sah Tergugat I yaitu Tergugat III, dengan jaminan saat itu adalah :

- 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Gambar situasi No. 63, tanggal 28 Februari 1977, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso).
- Bahwa selanjutnya SHM No. 20 atas nama Tergugat I tersebut diserahkan dan dipegang serta dibawa oleh Penggugat sebagai bentuk jaminan atas Pinjaman Tergugat I tersebut ;

6. Bahwa dimana Pinjaman uang tersebut dan semua Peristiwa hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Point 4 (empat) dan 5 (lima) diatas adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi dengan dalil apapun oleh Tergugat I oleh karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui :

“ Surat Tanda - Terima Nomor : 4 (empat) “ , yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima Uang Pinjaman dari Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dan telah pula ditanda – tangani oleh Tergugat I ;

7. Bahwa kemudian selanjutnya oleh karena kebaikan hati Penggugat yang telah diperlihatkan Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat I telah memberikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat :

- 1 (satu) SHM No. 7794, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 147 m2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) kepada Penggugat ;

8. Bahwa sebelum Penggugat lanjutkan Posita di dalam Gugatan ini, Perlu Penggugat jelaskan terlebih - dahulu bahwa ke – 3 (tiga) SHM tersebut diatas, yaitu :

- 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- serta 1 (satu) SHM No. 7794, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 147 m2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah 3 (tiga) SHM terhadap 1 (satu) obyek hukum yang sama dan ke – 3 (tiga) SHM tersebut adalah merupakan Sertifikat bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang sekarang dikenal dengan nama **Hotel Kalpataru**, yang beralamat di - Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur ;

9. Bahwa lebih - lanjut untuk yang ke – 3 (tiga) kali'nya, di hari yang sama, Tergugat I kembali telah meminjam uang dari Penggugat dengan **nilai pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2018, dimana atas pinjaman tersebut, Tergugat I telah memberikan jaminan berupa 2 (dua) SHM kepada Penggugat, Yaitu sebagai berikut :**

- **SHM Nomor 30**, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 2.760 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ; **DAN SHM No. 31**, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dengan Luas 2.700 m2, atas nama Tergugat I (Sobendri Santoso) ;

Bahwa selanjutnya SHM No. 30 dan 31 atas nama Tergugat I tersebut diserahkan dan dipegang serta dibawa oleh Penggugat sebagai bentuk jaminan atas Pinjaman Tergugat I tersebut ;

10. Bahwa dimana terkait Pinjaman uang tersebut dan semua peristiwa hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Point 9 (sembilan) tersebut diatas adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi dengan dalil - dalil apapun oleh Tergugat I, oleh karena dapat dibuktikan kebenaran'nya melalui, “ **Surat Tanda - Terima Nomor : 3 (tiga) “**, yang **menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima Uang Pinjaman dari**

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dan telah ditanda – tangani pula oleh Tergugat I ;

11. Bahwa sehingga berdasarkan semua fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka tidak dapat dibantah lagi dengan dalil – dalil apapun, dimana telah terbukti sah secara hukum bahwa **Tergugat I terbukti telah melakukan Pinjaman uang dari Penggugat dengan total Pinjaman uang sebesar Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah),** yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing), khususnya guna melakukan pembayaran pelunasan terhadap sejumlah pinjaman pribadi Tergugat I sebagaimana diuraikan Penggugat diatas, yang dimana atas sejumlah pinjaman uang tersebut Tergugat I berjanji sebelumnya akan segera Tergugat I kembalikan kepada Penggugat dalam waktu singkat dan secepat mungkin / selambat – lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak sejumlah Pinjaman uang tersebut diterima oleh Tergugat I ;

12. Bahwa namun demikian yang menjadi Persoalan di dalam Gugatan Wanprestasi ini adalah :

Bahwa sekalipun selama puluhan - kali dan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lama'nya termasuk di dalam'nya melayangkan Somasi dan hingga akhirnya mengajukan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat telah berupaya menagih janji untuk meminta pengembalian uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat I, dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut, **namun demikian Tergugat I, II dan III sama - sekali tidak pernah melaksanakan dan atau memenuhi janji'nya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam,nya tersebut, bahkan hanya janji – janji palsu dan sederet rangkaian kebohongan yang selama ini dipertontonkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;**

13. Bahwa bahkan etikad - buruk dan niatan buruk Tergugat I, II dan III semakin jelas terlihat mengingat selama bertahun – tahun lama,nya hingga Gugatan Wanprestasi ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya , Tergugat I, II dan III sama - sekali tidak pernah berupaya untuk setidaknya sekedar

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Penggugat untuk mencari jalan keluar di dalam menyelesaikan persoalan hukum ini, namun justru selama bertahun – tahun sikap acuh – tak acuh, dan pasif lah yang selalu ditunjukkan dan dipertontonkan oleh Tergugat I, II dan III, meskipun sebenarnya Penggugat selama ini sangat ingin sekali melihat etika baik dari diri Tergugat I, II dan III untuk sedikit – tidaknya menunjukkan usaha'nya untuk berkomunikasi khusus'nya bernegosiasi dengan Penggugat guna mencari penyelesaian di dalam menyelesaikan persoalan hukum ini ;

Dimana sehingga melalui gugatan ini pula Penggugat ingin mempertanyakan secara khusus kepada Tergugat I, II dan III, Apakah Se'Acuh dan Seburuk itu Etika Tergugat I Hingga Tidak Pernah memiliki upaya apapun / bahkan sekedar niatan hati untuk berkomunikasi / bernegosiasi dengan Penggugat ? **oleh karena nya melalui Jawaban Tergugat nantinya Penggugat menggugat agar Tergugat I, II dan III dapat menguraikan etika baik, upaya dan usaha apa yang selama ini pernah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III guna berkomunikasi / bernegosiasi sebagai upaya penyelesaian di dalam menyelesaikan perkara ini ; -----**

14. Bahwa adapun **bentuk – bentuk Wanprestasi** sebagaimana diatur di dalam Hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku dibawah ini sebagai berikut :

- Tidak melakukan prestasi sama – sekali
- Melaksanakan Prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- Melaksanakan Prestasi tetapi tidak sesuai
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Bahwa demikian pula dengan **Unsur – Unsur Wanprestasi** sebagaimana diatur di dalam Hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku, yang Penggugat uraikan dibawah ini sebagai berikut :

- Adanya Perjanjian baik secara lisan / tertulis
- Adanya Pihak yang Ingkar Janji

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



- Telah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi,nya ;

Dimana Jika kemudian selanjutnya dihubungkan dengan fakta – fakta hukum maupun perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I, II dan III tersebut diatas yang sama - sekali tidak memenuhi prestasi / janji'nya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat** dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, Maka sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat I, II dan III baik bersama – sama maupun masing – masing telah terbukti melakukan perbuatan **WANPRESTASI ; -----**

15. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III baik bersama – sama maupun masing – masing, telah mengakibatkan kerugian yang mendalam bagi diri Penggugat, Maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan dari **pasal 1243 KUHPerdara Penggugat dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh Penggugat**, sebagaimana diatur di dalam pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut :

“ Pasal 1243 KUHPerdara “

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau **jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.**

16. Bahwa penjelasan hukum lebih – lanjut di dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** diatas pengertian ganti - rugi lebih menitik - beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu prestasi, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat **kelalaian** pihak debitur melakukan Wanprestasi. Dimana Ganti - rugi tersebut meliputi :

- a) Kerugian yang sesungguhnya** akibat wanprestasi yang dilakukan debitur ;
- b) Bunga** atau keuntungan yang seharusnya dan dapat diperoleh ;
- c) Ongkos** atau biaya yang telah dikeluarkan ;

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Bahkan terkait Bunga atau keuntungan yang seharusnya dan dapat diperoleh, sekalipun di dalam suatu perjanjian tidak diatur dengan rinci mengenai bunga atau dengan kata lain bunga tersebut tidak diperjanjikan, namun berdasarkan :

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Indonesia R.I.,

Nomor : “ 63 K/PDT/1987 “, :

Maka ganti - rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan sangat beralasan hukum & patut untuk dikabulkan “

17. Bahwa lebih - lanjut tuntutan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam gugatan ini, wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III baik bersama – sama maupun masing – masing, dimana hal tersebut secara terang – benderang kembali diperkuat di dalam Pasal 1250 KUHPerdara, sebagai berikut :

a. “ Pasal 1250 KUHPerdara “

Penggantian biaya kerugian dan bunga wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

18. Bahwa oleh karena semua fakta – fakta hukum yang terurai tersebut diatas dimana akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III baik bersama – sama maupun masing – masing, yang telah jelas menimbulkan kerugian yang sesungguhnya bagi diri Penggugat dan telah menyebabkan kehilangannya bunga yang seharusnya Penggugat dapatkan, serta telah menimbulkan adanya ongkos atau biaya yang akhirnya harus Penggugat keluarkan, sehingga patut dan sangat beralasan menurut hukum untuk Penggugat menuntut ganti – rugi atas semua / seluruh kerugian yang dialami Penggugat tersebut ;

19. Bahwa adapun uraian mengenai “**GANTI – RUGI KERUGIAN, BUNGA YANG SECARA NYATA SEHARUSNYA DI DAPAT PENGGUGAT, DAN ONGKOS / BIAYA**”, yang akhirnya harus Penggugat keluarkan adalah sebagai berikut :

(1) KERUGIAN SESUNGGUHNYA ; Bahwa Uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I (hingga saat ini sama sekali tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat I) dengan total senilai **Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah)**

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

- **Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terjadi pada tanggal 12 November 2018**, dimana pinjaman uang dari Penggugat tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I untuk pembayaran pelunasan terkait pinjaman Tergugat I di PT. Bank BRI KC Malang Kawi, dengan jaminan 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatlmulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 308, tanggal 26 Januari 1994, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- **Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2018**, dimana pinjaman uang dari Penggugat tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I untuk melakukan pembayaran pelunasan terkait pinjaman Tergugat I di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari (Jalan Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang), dengan jaminan saat itu adalah 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Gambar situasi No. 63, tanggal 28 Februari 1977, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- **Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2018**, dimana sebagai Jaminan Tergugat I memberikan 2 (dua) SHM kepada Penggugat, Yaitu : SHM Nomor 30, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 2.760 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) dan SHM No. 31, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dengan Luas 2.700 m2, atas nama Tergugat I (Sobendri Santoso) ;
- **Sehingga total kerugian Penggugat yang wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing - masing) secara tanggung – renteng**

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



adalah Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) ;

(2) KERUGIAN TERHADAP BUNGA NYATA YANG SEHARUSNYA DITERIMA / DIPEROLEH OLEH PENGGUGAT :

Bahwa dimana uang / dana senilai Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) milik Penggugat yang di pinjam oleh Tergugat I tersebut, adalah uang / dana milik Penggugat yang rencana'nya akan Penggugat Investasikan dalam bentuk Deposito pada Bank Persero, dimana tentu'nya dengan **di'investasikan'nya uang tersebut dalam bentuk Deposito pada Bank Persero sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan April 2025 dengan suku bunga deposito**, maka sudah tentu Penggugat akan memperoleh / menerima keuntungan bunga Deposito ;

Namun demikian akibat perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, maka hal tersebut telah mengakibatkan terhalang'nya diri Penggugat untuk menginvestasikan uangnya tersebut dalam bentuk Deposito pada Bank Persero dan akibat dari pada hal tersebut adalah hilang / tidak dapat diperoleh / tidak dapat diterima'nya keuntungan bunga deposito tersebut oleh Penggugat, sehingga sebagaimana telah diatur di dalam Hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku maka Penggugat dapat menuntut ganti – rugi atas bunga yang seharusnya dapat diperoleh / diterima oleh Penggugat, sebagaimana diatur secara jelas di dalam ketentuan hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku dibawah ini :

- **Yurisprudensi Nomor : “ 63 K/PDT/1987, maka ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;**
- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 538/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., “ dst akibat Wanprestasi bahwa Penggugat berhak atas utang pokok dan bunga “ ;**

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



- **“ Pasal 1250 KUHPerdata “** : Penggantian biaya kerugian dan bunga wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur ;
- **Pasal 1239 KUHPerdata** : Tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu / untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan Penggantian biaya, Kerugian dan Bunga, bila debitur tidak memenuhi Kewajibannya ;

Sehingga Kerugian terhadap BUNGA NYATA yang seharusnya diterima / diperoleh oleh Penggugat , berdasarkan bunga Deposito pada Bank Persero adalah sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Bunga Deposito Per / Tahun	Nilai / Jumlah (Rp. Rp. 20.200.000.000 X bunga / PerTahun)
November 2018	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2019	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2020	4 (empat) %	Rp. 808.000.000,-
November 2021	4 (empat) %	Rp. 808.000.000,-
November 2022	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-
November 2023	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-
November 2024	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-
April 2025	6 (enam) %	Rp. 505.000.000,-

Sehingga Total Bunga yang wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing) secara tanggung – renteng kepada Penggugat adalah

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



senilai Rp. 7. 575.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

(3) Bahwa Kerugian berupa Ongkos atas biaya jasa Honorarium Advokat untuk berkonsultasi dan melakukan upaya hukum (mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya) yang akhirnya harus Penggugat keluarkan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah **sebesar Rp. 1. 000.000.000, (satu milyar rupiah)**; -----

(4) Bahwa lebih – lanjut terkait Bunga Moratoir yang merupakan konsekuensi hukum akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing), sebagaimana telah sangat jelas diatur di dalam Hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku sebagai berikut :

- **Lembaran Negara No 22 , Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan (Bunga Moratoir) yang dapat dituntut oleh Kreditur dari Debitur adalah sebesar 6 % Tahunan ;
- **KUHPerdata Pasal 1250** ; “ Penggantian biaya kerugian dan bunga wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur ” ;
- **Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 804 / K / Sip / 1973, tanggal 04 September 1975**, bahwa “ Tergugat di hukum untuk membayar uang utang pokok ditambah 6 % sebulan karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim “ ;
- **Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 804 K / Sip / 1973 dan Nomor : 1931 K / Sip / 1973** : “ Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang pinjaman pokok ditambah bunga 6 % tahunan ;
- **Staatblad Tahun 1848 Nomor 22 dan berdasarkan Buku Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata** yang ditulis RiduanSyahrani S.H., Halaman 236 : “ Besaran Bunga sebesar 6 % (enam persen) Tahunan ;
- **Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 2031 K / Pdt / 2019** ;

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Mengabulkan Petitum Penggugat mengenai Pengenaan bunga Moratoir kepada Tergugat sebesar 6 % Pertahun ; Sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat menuntut ganti – rugi berupa bunga Moratoir, sebagaimana diatur secara jelas di dalam hukum dan Ilmu PerUndang – Undangan yang berlaku , dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Bunga Moratoir Per / Tahun	Nilai / Jumlah (Rp Rp. 20.200.000.000 > 6% / PerTahun)
November 2018	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2019	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2020	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2021	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2022	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2023	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2024	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
April 2025	6 (enam) %	Rp. 505. 000.000,-

Sehingga Total Bunga Moratoir yang wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing) secara Tanggung - Renteng kepada Penggugat adalah senilai Rp. 8.989.000.000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

Bahwa sehingga berdasarkan seluruh rincian tersebut diatas maka Total keseluruhan Kerugian Penggugat yang wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing) secara tanggung – renteng kepada Penggugat adalah senilai : Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) + Rp. 7. 575.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) + Rp. 1. 000.000.000, (satu milyar rupiah) + Rp. 8.989.000.000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) :

Rp. 37. 764. 000. 000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

20. Bahwa adapun alasan hukum dan Kepentingan Hukum Penggugat di dalam menarik Tergugat II di dalam perkara ini adalah oleh karena Tergugat

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah pihak **PEMINJAM** di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat II dengan Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, terkait dengan Jaminan 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Gambar situasi No. 63, tanggal 28 Februari 1977, dengan luas 1.373 M2, atas nama / Milik Tergugat I (Soebandri Santoso) tersebut diatas, yang pembayaran pelunasannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dilakukan dengan menggunakan uang / dana pinjaman yang dipinjam Tergugat I dari Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah), sebagaimana diuraikan Penggugat diatas, sehingga beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat di dalam Perkara ini ; -----

21. Bahwa adapun Kepentingan Hukum Penggugat di dalam menarik Tergugat III di dalam perkara ini adalah oleh karena **Tergugat III** adalah istri sah dari - pada Tergugat I, dimana sekaligus Tergugat III adalah pihak yang secara bersama – sama dengan Tergugat I menjadi pihak **PENJAMIN** di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat II dengan Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, dengan jaminan 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Gambar situasi No. 63, tanggal 28 Februari 1977, dengan luas 1.373 M2, atas nama / Milik Tergugat I (Soebandri Santoso), yang pembayaran pelunasannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari tersebut dilakukan dengan menggunakan uang / dana pinjaman yang dipinjam Tergugat I dari Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah), sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut diatas , sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat di dalam Perkara ini ; -----

22. Bahwa adapun Kepentingan Hukum Penggugat di dalam menarik **Tergugat IV di dalam perkara ini adalah oleh karena Tergugat IV yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG MALANG KAWI,** adalah Pihak awal yang memberikan fasilitas Pinjaman Uang / dana kepada Tergugat I dengan mekanisme pinjaman dengan memegang jaminan milik

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Tergugat I sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, yang pembayaran pelunasan tersebut dilakukan melalui transfer (RTGS) rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Atas nama Wahyu Nugroho, dengan Nomor Rekening : 1174.01.000331.56.4, sebagai rekening yang diblokir untuk pembayaran pelunasan pinjaman atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) tersebut, dengan nomor rekening : 0051.01.043188.10.5 ; yang dimana pembayaran pelunasan tersebut dilakukan guna mengambil jaminan berupa : 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatlmulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 308, tanggal 26 Januari 1994, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso).

Bahwa **sehingga dengan ditariknya Tergugat IV di dalam Perkara ini maka Tergugat IV dapat menunjukkan dokumen – dokumen hukum dan fakta hukum tentang peristiwa hukum tersebut**, sehingga atas semua pertimbangan hukum tersebut Penggugat berpendapat bahwa patut dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak Tergugat di dalam Perkara ini ; -----

23. Bahwa adapun Kepentingan Hukum Penggugat di dalam menarik **Tergugat V yaitu KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG**, di dalam perkara ini adalah agar secara terang – benderang Tergugat V dapat mengetahui bahwa hingga saat diajukan,nya gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya masih terdapat sengketa / perkara hukum atas ke – 3 (tiga) SHM tersebut diatas dan oleh karena,nya patut dan beralasan menurut hukum dan wajib secara hukum bagi Tergugat V untuk menghentikan segala bentuk peralihan hak apapun, serta memblokir / memberikan catatan hukum atas ke – 3 (tiga) SHM tersebut diatas hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat V sebagai pihak Tergugat di dalam Perkara ini ; -----

24. Bahwa adapun Kepentingan Hukum Penggugat di dalam menarik **Tergugat VI yaitu KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASURUAN**, di dalam perkara ini adalah agar secara terang – benderang Tergugat VI mengetahui bahwa hingga saat diajukan,nya gugatan

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di Pengadilan Negeri Surabaya masih terdapat sengketa / perkara hukum atas ke – 2 (dua) SHM tersebut diatas dan oleh karena,nya patut dan beralasan menurut hukum dan wajib secara hukum bagi Tergugat VI untuk menghentikan segala bentuk peralihan hak apapun, memblokir / memberikan catatan hukum atas ke – 2 (dua) SHM tersebut diatas hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat VI sebagai pihak Tergugat di dalam Perkara ini. ; -----

25. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGUGAT tersebut tidak sia-sia belaka, maka dalam perkara ini mohon dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang – barang tidak bergerak milik TERGUGAT I, II dan III, termasuk tanah dan bangunan milik Tergugat I yang ke – 3 (tiga) SHM'nya telah dipegang / dibawa oleh Penggugat sebagai jaminan atas sejumlah Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, dan **sehingga hendaknya dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan diletakkan pada :**

BARANG TIDAK BERGERAK , yaitu :

1. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I , yang sekarang tanah dan bangunan tersebut dikenal dengan nama **Hotel Kalpataru**, yang beralamat di - Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, yang ke – 3 (tiga) SHM'nya telah dipegang dan dibawa oleh Penggugat sebagai jaminan atas sejumlah Pinjaman Tergugat I tersebut diatas, yang masing – masing SHM,nya sebagai berikut :

- 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta 1 (satu) SHM No. 7794, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 147 m2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

2. 2 (dua) bidang Tanah milik Tergugat I, yang beralamat di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, (dengan Luas 2.760 M2, dan Luas 2.700 m2), sebagaimana SHM Nomor 30, dan SHM No. 31, yang kedua'nya tercatat atas nama Tergugat I (Sobendri Santoso); yang demikian pula SHM'nya telah dipegang dan dibawa oleh Penggugat sebagai jaminan atas sejumlah Pinjaman Tergugat I tersebut diatas ;

3. (1) Unit Rumah Milik Tergugat I dan II yang beralamat di Jalan Simo Sidomulyo 10/24, RT. 006 / RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ;

4. (1) Unit Rumah milik Tergugat III, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Kalpataru 41, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ; -----

26. Bahwa Penggugat berpendapat menurut Hukum dimana tidak hanya pada hak secara hukum Penggugat untuk menuntut ganti - rugi sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, namun demikian Penggugat dalam perkara *a quo* berhak pula secara hukum menuntut Tergugat I, II dan III berupa uang paksa (*dwangsoom*), yaitu agar **Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing) secara tanggung - renteng di Hukum membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per Hari, yang dapat ditagih seketika dan lunas manakala Para Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini ; ----**

27. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti autentik dan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya, sehingga cukup beralasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya Hukum lain yaitu Banding, Kasasi maupun Verzet / Perlawanan. ; -----

MAKA :

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal - hal serta alasan - alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, baik bersama – sama maupun masing – masing adalah Perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tanda Terima No. 1 (satu) tertanggal 12 November 2018, Surat Tanda Terima No. 3 (tiga), serta Surat Tanda Terima No. 4 (empat), tertanggal 28 Desember 2018, yang ditanda – tangani oleh Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing - masing), secara tanggung - renteng untuk membayar ganti – rugi kepada Penggugat, terkait Hutang Tergugat I kepada Penggugat, sebesar **Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III (baik bersama – sama maupun masing – masing), secara tanggung – renteng untuk membayar ganti – rugi berupa Bunga kepada Penggugat sebesar Rp. **Rp. 7. 575.000.000,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** ; dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Bunga Deposito Per / Tahun	Nilai / Jumlah (Rp. Rp. 20.200.000.000 X bunga / PerTahun)
November 2018	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2019	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2020	4 (empat) %	Rp. 808.000.000,-
November 2021	4 (empat) %	Rp. 808.000.000,-
November 2022	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-
November 2023	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-
November 2024	5 (lima) %	Rp. 1.010.000.000,-

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025	6 (enam) %	Rp. 505. 000.000,-
------------	------------	--------------------

6. Menghukum Tergugat I, II dan III (Baik bersama – sama maupun masing – masing) secara tanggung – renteng untuk membayar kerugian Penggugat terkait Ongkos atas biaya Honorarium Advokat untuk melakukan upaya hukum (mengajukan gugatan di Pengadilan) yang akhirnya harus Penggugat keluarkan karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah sebesar **Rp. 1. 000.000.000, (satu milyar rupiah)** ;

7. Menghukum Tergugat I, II dan III (Baik bersama – sama maupun masing – masing) secara tanggung – renteng untuk membayar ganti – rugi berupa bunga Moratoir kepada Penggugat sebesar **Rp. 8.989.000.000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Bunga Moratoir Per / Tahun	Nilai / Jumlah (Rp. Rp. 20.200.000.000 X 6% / PerTahun)
November 2018	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2019	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2020	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2021	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2022	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2023	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-
November 2024	6 (enam) %	Rp. 1.212.000.000,-

April 2025	6 (enam) %	Rp. 505. 000.000,-
------------	------------	--------------------

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap :

BARANG TIDAK BERGERAK, yaitu :

(1) Tanah dan Bangunan milik Tergugat I, yang sekarang tanah dan bangunan tersebut dikenal dengan nama **Hotel Kalpataru**, yang beralamat di - Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan 3 (tiga) SHM'nya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SHM No. 1734, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- 1 (satu) SHM No. 20, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- serta 1 (satu) SHM No. 7794, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 147 m2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

(2) 2 (dua) bidang Tanah milik Tergugat I, yang beralamat di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, (dengan Luas 2.760 M2, dan Luas 2.700 m2), sebagaimana SHM Nomor 30, dan SHM No. 31, yang kedua'nya tercatat atas nama Tergugat I (Sobendri Santoso) ;

(3) (1) Unit Rumah Milik Tergugat I dan II yang beralamat di Jalan Simo Sidomulyo 10/24, RT. 006 / RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ;

(4) (1) Unit Rumah milik Tergugat III, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Kalpataru 41, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

9. Memerintahkan Penjualan barang – barang tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan III (apabila Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan seluruh kewajiban hukum'nya secara sukarela) melalui proses Lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasil'nya dipergunakan untuk membayar dan melunasi seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat, serta guna membayarkan bunga dan ongkos yang telah dikeluarkan Penggugat serta membayar Bunga Moratoir yang di tuntutan oleh Penggugat , dengan rincian barang – barang tidak bergerak tersebut sebagai berikut :

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



(1) Tanah dan Bangunan milik Tergugat I, yang sekarang tanah dan bangunan tersebut dikenal sebagai **Hotel Kalpataru**, yang beralamat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan 3 (tiga) SHM'nya sebagai berikut :

- **1 (satu) SHM No. 1734**, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.478 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- dan **1 (satu) SHM No. 20**, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.373 M2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;
- **serta 1 (satu) SHM No. 7794**, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Luas 147 m2, atas nama Tergugat I (Soebandri Santoso) ;

(2) 2 (dua) bidang Tanah milik Tergugat I, yang beralamat di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, (dengan Luas 2.760 M2, dan Luas 2.700 m2), sebagaimana SHM Nomor 30, dan SHM No. 31, yang kedua'nya tercatat atas nama Tergugat I (Sobendri Santoso);

(3) (1) Unit Rumah Milik Tergugat I dan II yang beralamat di Jalan Simo Sidomulyo 10/24, RT. 006 / RW. 015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ;

(4) (1) Unit Rumah milik Tergugat III, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Kalpataru 41, RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

10. Menghukum Tergugat I, II dan III secara Tanggung - Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Hari, yang dapat ditagih seketika dan lunas manakala Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini ;

11. Memerintahkan agar Tergugat I – VI untuk mematuhi, tunduk serta patuh dan menjalankan putusan dalam perkara ini ;

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I – III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad), sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau Perlawanan (Verset) ;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;
- Tergugat I datang menghadap Kuasanya Willy Juniasi,.S.H, dkk, Para Advokat yang berkedudukan Hukum dan berkantor di Willy Juniadi & Co'-Advoates and Counsellors at law di jalan Raya Klampis Jaya 33-47, Komplek Ruko Millenia 33-P Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2745/HK/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan memberikan juga Kuasa kepada Rizky Wahyu Rinda Wardana,.S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Digdaya Indonesia (LBH-YLDI), Jl Teluk Kumai Timur No 135, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK-Pdt/LBH-YLDI/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3480/HK/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;
- Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II secara *contradictoire*;
- Tergugat III tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II secara *contradictoire*;
- Tergugat IV hadir Kuasanya Wiwin Wahyudi,Ivans Akbar Hernawan, Moch Debi Yusuf Efendy, imawan SP MP, Deasy Natalia Ariadnya, M. Arifin

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zouari, Emanuel Agrica Dewanto, Irwan Tricahyono, Anjani Anandito Asri dan Shania Prilla Davanti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2994/KC-XVI/ADK/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor B.2995/KC-XVI/ADK/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2948/HK/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025;

- Tergugat V hadir Kuasanya Vivita Dewi Soedjarto, S.ST, Wira Santiani, S.SiT, M.Hum, Titik Mega Hardianti, A.Ptnh, M.Hum, Muhammad Erwin Satyaputra, S.H, Luisa Sumartiana, S.H, Siti Ningsih, S.H, Intan Kharisma Devi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU/1096-53.73.MP.02.02/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Surat Tugas Nomor SPT/1095-35.73.MP.02.02/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2653/HK/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025;

- Tergugat VI hadir Kuasanya Ganggawati Wismantari, S.H, M.Kn, Yessica Afryane Susanto, S.H, Deny Prasetyo, S.H, Muhammad Safaat, S.H, Murni Pujiastuti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/SK-35.73/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor 129/St-35.14/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bpk. Ibnul Watoni, S.Sos., S.H., Mm, SWASTA pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN RELATIF

➤ Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 5, maka telah terjadi hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalil gugatan pada Poin 5 adalah terkait pinjaman sejumlah uang antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II yang dimana menurut dalil Penggugat, yaitu Tergugat II dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Tergugat I oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang dikategorikan **sengketa pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat II** kemudian yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman tersebut adalah **Surat Berharga berupa : Sertifikat Hak Milik yang kesemuanya merupakan milik sah Tergugat I yang terletak di Malang**, namun adanya hubungan hukum sesuai perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan pihak Tergugat II bersama dengan pihak Penggugat sehingga berdasarkan Perjanjian / kesepakatan Penggugat dengan Pihak Tergugat II maka domisili hukum yang seharusnya berwenang dalam hal memeriksa perkara *a quo* adalah **PENGADILAN NEGERI MALANG**, **oleh karena kedudukan Tergugat II terletak di Jl.Kalpataru 41, RT.004/RW.001, Kelurahan Jati Mulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang** sebagai Peminjam yang melakukan kesepakatan dengan pihak Penggugat dalam suatu Perjanjian yang ***masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang***.

Dengan demikian jelas bahwa **Pengadilan Negeri Malang** yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, yang menyangkut penyelesaian perkara pinjam-meminjam antara Penggugat dengan pihak Tergugat II.

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



➤ Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan gugatannya, apakah dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai pemilik hak yang sah atas tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik / SHM yang sah milik Tergugat I atau kah kepada pihak Tergugat II yang telah melakukan perbuatan hukum dengan cara pinjam – meminjam uang dengan Penggugat**, oleh karena didalam gugatan Penggugat baik yang diuraikan di dalam posita maupun di dalam petitum nya apabila dicermati lebih dalam, yaitu tidak **adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I** dan lebih kepada terkait adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat II namun dalam perkara *a quo* terkesan dipaksakan seolah-olah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

➤ Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I yaitu menyangkut tentang adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang yang dimana pada kenyataanya Pihak Tergugat I tidak pernah **melakukan kesepakatan / perjanjian baik secara lisan atau tertulis dengan pihak Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan kesemuanya sertifikat milik Tergugat I tersebut kepada pihak Tergugat II**, namun seolah-olah Tergugat II bertindak mewakili Tergugat I dengan melakukan hubungan hukum berupa pinjam-meminjam uang dengan Pihak Penggugat, oleh karenanya **sebagai Penggugat** haruslah lebih memperjelas dengan memperinci disertai **dasar hukum yang jelas dan pasti dalam hal menentukan siapakah yang telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi**, dalam hal ini pihak Tergugat I atautkah Pihak Tergugat II sebagai pihak yang telah mengadakan kesepakatan dalam perjanjian dengan Penggugat.

➤ Bahwa apabila dicermati lebih dalam lagi, sertifikat hak milik adalah sah milik Tergugat I yang dimana Tergugat I tidak pernah memberikan, menyerahkan, mengadakan perjanjian, atau menjadikan

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



sebagai jaminan atas hutang/pinjaman dengan pihak lain, namun Tergugat II lah yang telah menjanjikan kepada Tergugat I bahwasannya Tergugat II akan menyewa lahan tersebut dan/atau mengelola / mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bidang usaha berupa Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996, yang dimana usaha tersebut didirikan diatas tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) yang kesemuanya adalah sah menurut hukum milik Tergugat I, sehingga Penggugat sangatlah keliru dan salah dalam mendudukan Tergugat, oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak jelas, dan tidak dapat membedakan antara siapa yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat di dalam Gugatannya, maka sangat patutlah gugatan Penggugat di kesampingkan dan / atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan / DISKUALIFIKASI IN PERSONA, oleh karena Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan / perjanjian secara langsung dengan pihak Penggugat, kecuali tidak lain adalah Tergugat I hanya memberikan ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengelola, mengadakan kerjasama untuk mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I, maka sudah sepatutnya hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sesuai ketentuan Undang-Undang dilindungi dari pihak lain yang dalam hal ini seolah-olah Penggugat ingin merebut / mengambil alih hak kepemilikan Tergugat I tanpa adanya dasar hukum sehingga dapat mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanahnya tersebut ;

4. Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan **gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person**".

Dengan demikian **Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dan / atau tidak mempunyai hak untuk menggugat oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat** sehingga mengakibatkan gugatan Diskualifikasi In Persona, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sangat patutlah gugatan Penggugat harus di kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN KURANG PIHAK (PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak (Exepsio Plurium Litis Consortium), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 menjelaskan bahwasannya Penggugat telah melunasi pinjaman Tergugat I di Koperasi Simpan Pinjam Artha Lestasi (Jl.Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang), maka sangat patutlah apabila pihak Koperasi turut didudukkan dalam perkara *a quo*, oleh karena terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Lestasi (Jl.Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang) dengan Pihak Penggugat, namun dalam hal ini tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak didalam gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang dimana saat ini Tergugat III telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terbukanya ahli waris baginya menurut ketentuan hukum, yang mana saat ini tidak ditarik dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga **gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan cacat hukum yang karena kurang pihak / tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**";

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



- **Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.**

maka gugatan Penggugat ini merupakan gugatan kurang pihak dan gugatan ini patut untuk ditolak **atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

6. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (tidak jelas dan kabur)

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan **Wanprestasi** sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara yang dilakukan oleh pihak Tergugat I adalah tidak benar adanya dan sangat cacat hukum, oleh karena tidak adanya perikatan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai korelasi / hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat II.
- Bahwa Perbuatan Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara terdapat 3 Unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Ada Perjanjian

Bahwa tidak adanya perjanjian antara pihak Penggugat dengan Tergugat I yang dapat menjelaskan tentang adanya hubungan hukum pinjam-meminjam sebagaimana dalil-dalil gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yang dimana **Tergugat I hanya memberikan ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengadakan kerjasama untuk mengelola serta mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I ;**

2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar isi perjanjian ;

Bahwa tidak adanya dasar hukum berupa perjanjian dengan segala bentuk perincian klausul yang jelas diatur didalamnya antara Penggugat dengan Tegugat I, sehingga tidak ada hal-hal yang dianggap melanggar isi perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian ;

Bahwa sebagaimana didalam dasar yang didalilkan didalam gugatan Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 5 belum cukup untuk membuktikan bahwasannya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, oleh karena **tanda terima adalah bukan merupakan perjanjian yang sah, dan tidak dapat pula seolah-olah menjelaskan isi perjanjian yang dimaksudkan didalam suatu perjanjian** serta tidak adanya jatuh tempo (batas waktu) yang dijadikan sebagai dasar kelalaian yang jelas dan nyata terkait yang dimaksudkan didalam suatu isi perjanjian.

- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat yang sangatlah **membingungkan dan penuh dengan ketidak-jelasan** antara dalil pada Poin 1 sampai dengan poin 5 yang saling tidak bersesuaian dengan kata lain *inkonsisten*, hanya asumsi dan/atau angan-angan yang menyesatkan, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak adanya dasar hukum yang diatur secara jelas-terperinci yang dituangkan didalam suatu perikatan / perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.

- Bahwa didalam dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak pernah menjelaskan terkait tentang kapan waktu adanya jatuh tempo (*due date*) dan/atau batas waktu keterlambatan pinjam-meminjam dan berapa nilai keterlambatan yang ditentukan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun tiba-tiba Penggugat dengan seenaknya sendiri menentukan nilai Bunga dan kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat I, hal tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sangat membingungkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jadi terbukti **dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan menimbulkan kerancuan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) tidak ada dasar perikatan/perjanjian yang jelas dan nyata, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil**, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwasannya gugatan Pengugat

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

7. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi namun pada kenyataannya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan didalam suatu perikatan/ perjanjian yang jelas dan nyata yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur secara sah menurut hukum didalam suatu perjanjian / perikatan,

- Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan atau suatu ikatan hukum baik terhadap pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat I, oleh karenanya dalil-dalil gugatan pada poin 5, poin 6 dan poin 9, sebagaimana bukti penerimaan uang yang patut untuk dibuktikan lagi lebih dalam kebenarannya apakah korelasi hubungan hukum terkait adanya penerimaan uang oleh Pihak Tergugat I, apakah benar itu adalah menyangkut suatu perikatan atau perjanjian atau kah uang tersebut adalah pembayaran sewa lahan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum.

- Bahwa karena **tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I**, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, oleh karenanya **gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan gugatan

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan dapat mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa harus menyingung pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1.

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.

2.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat I ;

3.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 1 dan poin 2 halaman 3 adalah tidak benar dan haruslah ditolak dan / atau dikesampingkan, oleh karena Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan pinjam-meminjam yang tertuang dalam bentuk perikatan dan/atau dalam suatu perjanjian dengan pihak Penggugat, **namun Tergugat I sejak awal tahun 2018 hanya memberikan persetujuan / ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal untuk mengelola serta mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I, yang dimana dari hasil uang sewa dan/atau atas kerjasama pengelolaan Hotel Kalpataru tersebut, Tergugat II juga diberikan tanggung jawab oleh Tergugat I untuk menyelesaikan tanggungan / kewajiban Tergugat I pada PT.Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi, sehingga sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 3 halaman 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang dimana apabila nantinya ditemukan unsur perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terhadap : tanda tangan dan / atau persetujuan tertulis yang mengatasnamakan pihak Tergugat I dan/atau terdapat tanda tangan Tergugat I tanpa seijin dan diluar sepengetahuan Tergugat I, maka patut diduga hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan**

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud didalam ketentuan hukum pidana.

4.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 halaman 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena Tergugat I tidak pernah mengetahui perjanjian dan segala isi dari pada perjanjian pinjam-meminjam yang disepakati antara pihak Tergugat II dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dan Tergugat I tidak pernah menerima uang dari hasil atas adanya hubungan hukum pinjam-meminjam dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, yang dimana fakta nya oleh Penggugat yang membuat seolah-olah pinjaman yang dipinjam oleh Tergugat II kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari menjadi tanggungan pihak Tergugat I, yang dalam hal ini pihak Tergugat II lah yang seharusnya bertanggung jawab kepada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dan Tergugat II juga mempunyai tanggung jawab kepada Tergugat I untuk memberikan uang atas hasil sewa lahan dan/atau kerjasama hasil pengelolaan Hotel Kalpataru dengan pihak lain.

5.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 halaman 5 adalah patut untuk ditolak oleh karena merupakan asumsi Penggugat yang seolah-olah menciptakan opini bahwasannya terjadi hubungan hukum kesepakatan dan/atau perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan dasar yang tidak jelas dan sangat membingungkan, / premature yaitu berupa tanda terima yang patut untuk dibuktikan kebenarannya, kemudian terkait tentang adanya perjanjian pinjam-meminjam antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, **kapan / waktu / tanggal Tergugat I melakukan kesepakatan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari yang diwakili oleh pihak Tergugat II, dan apakah benar dan sesuai fakta hukum bahwasannya pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari telah memberikan pinjaman sejumlah Rp.6.000.000.000,- kepada pihak Tergugat I, ditambah dengan**

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakiraan denda sebesar Rp.9.000.000.000,- yang seolah-olah telah dibayarkan oleh Penggugat kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari yang saat ini dibebankan kepada Tergugat I, oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari tidak dimasukkan / dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

6.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 5, yaitu terkait tentang objek milik sah Tergugat I, didalam perkara *a quo*, berupa :

- 1 (satu) SHM No.1734, seluas 1.478 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur adalah sah milik Tergugat I ;
- 1 (satu) SHM No.20, seluas 1.373 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur adalah sah milik Tergugat I ;
- 1 (satu) SHM No.7794, seluas 1.47 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur adalah sah milik Tergugat I ;

yang kesemuanya merupakan sebidang tanah yang dimana berdiri bangunan diatasnya atau disebut juga sebagai Hotel Kalpataru yang **sejak awal tahun 2018 Tergugat I hanya memberikan persetujuan / ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola serta mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru, dan terhadap kesemuanya SHM tersebut diatas Tergugat I tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat II untuk dijadikan sebagai barang jaminan pinjam-meminjam kepada Penggugat.**

7.

Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 halaman 6 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat I meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,- dari pihak Penggugat dengan menyerahkan kepada Penggugat sebagai jaminan pinjam-meminjam berupa :

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM Nomor 30, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 2.760 M² yang tertulis atas nama pemilik Tergugat I ;
- SHM Nomor 30, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dengan luas 2.700 M² yang tertulis atas nama pemilik Tergugat I, oleh karena yang berhubungan langsung dengan penggugat adalah Tergugat II sehingga sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah menerima uang tersebut, dan tidak mengetahui terkait adanya kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak Penggugat.

8.

Bahwa pada dalil Penggugat pada poin 12 -18 seharusnya Penggugat mengerti dan memahami tentang yang dimaksudkan didalam Perbuatan Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara terdapat 3 Unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya Perjanjian

Bahwa **tidak adanya perjanjian yang secara sah mengikat antara pihak Penggugat dengan Tergugat I** yang dapat menjelaskan tentang adanya hubungan hukum pinjam-meminjam sebagaimana dalil-dalil gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, oleh karena tanda terima bukan merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat mewakili dan menjelaskan keinginan para pihak yang membuat kesepakatan dalam suatu perikatan / perjanjian ;

2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar isi perjanjian ;

Jika tidak ada perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur tentang adanya perikatan/perjanjian dengan segala bentuk perincian klausul yang jelas diatur didalamnya antara Penggugat dengan Tegugat I, maka tidak terdapat hal-hal yang cukup dianggap

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



telah melanggar isi suatu perjanjian yang dimaksudkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian ;

Bagaimana yang dimaksudkan telah lalai didalam dasar uraian gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang dimana belum cukup untuk membuktikan bahwasannya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, oleh karena **tanda terima adalah bukan merupakan perjanjian yang sah, dan tidak dapat pula menjadi asumsi yang dijadikan sebagai dasar seolah-olah menjelaskan isi/klausul perjanjian yang seharusnya dijelaskan secara detail dan terperinci didalam suatu perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat I** serta tidak adanya rincian/penjelasan terkait tentang jatuh tempo (batas waktu) yang dijadikan sebagai dasar kelalaian yang jelas dan nyata terkait yang dimaksudkan didalam suatu isi perjanjian.

9.

Bahwa selain dan selebihnya yang cukup diuraikan oleh Tergugat I yaitu Tergugat I tidak tahu menahu terkait tentang segala tanda terima penerimaan sejumlah uang yang menurut Penggugat telah diterima oleh pihak Tergugat I, namun **perlu Tergugat I tegaskan kembali** bahwasannya **sejak awal tahun 2018 Tergugat I hanya memberikan persetujuan / ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola serta mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I**, sedangkan segala tanda terima yang menjadi dasar dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai hubungan hukum seolah-olah Tergugat I telah menerima uang pinjam-meminjam dari Penggugat tersebut, patut untuk dibuktikan kebenarannya, dan **apabila nantinya terdapat dugaan perbuatan yang melanggar hukum dalam pembuatan tanda terima atas tanda tangan Tergugat I ditambah dengan dasar penguasaan asli SHM milik Tergugat I oleh**

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat, maka dapat dikategorikan dalam perbuatan yang diatur didalam ranah hukum pidana.

10.

Bahwa selama ini Tergugat I tidak mengetahui keberadaan kesemua asli SHM milik Tergugat I yang disebutkan diatas yang dimana baru mengetahui keberadaan seluruh asli sertifikat milik Tergugat I yang telah disebutkan diatas, faktanya telah diakui dalam penguasaan Penggugat saat ini, oleh karena selama ini Tergugat I tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat sebagai barang jaminan pinjam-meminjam dan Penggugat pun juga tidak pernah memberikan tanda terima kepada Tergugat I atas kesemua SHM milik Tergugat I tersebut, serta Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam dengan Penggugat, faktanya adalah **Tergugat I hanya memberikan persetujuan / ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola serta mengembangkan Hotel Kalpataru.**

11.

Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dalil Penggugat pada poin 19 halaman 10 terkait **ganti Kerugian, Bunga yang Nyata dan lain sebagainya** oleh karena tidak adanya keterkaitan hubungan hukum pinjam-meminjam yang mengikat secara sah antara pihak Penggugat dan Tergugat I, dan tidak adanya klausul yang mengatur jelas tentang adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I serta klausul yang mengatur terkait tentang adanya jatuh tempo berlakunya masa perikatan/perjanjian, bunga, denda keterlambatan antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga dalil penggugat tersebut sangatlah tidak wajar dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

12.

Bahwa dalam dalil Penggugat poin 20 dan 21 tidak berdasar hukum dan cacat oleh karena Tergugat III telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terbukanya ahli waris baginya menurut ketentuan hukum

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



keperdataan sehingga tidak hanya melibatkan Tergugat III melainkan seluruh para ahli waris lainnya, yang mempunyai kedudukan hukum yang sama atas harta waris peninggalan Tergugat III.

13.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak terkait tentang seluruh tuntutan ganti rugi, sita jaminan dan uang paksa (**dwangsom**) pada dalil Gugatan Penggugat yang mengandung cacat hukum, oleh karena pada jawaban dalam pokok perkara diatas, secara substansi **tidak adanya perbuatan hukum yang secara sah mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I** sehingga dapat merugikan kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

14.

Bahwa sangat jelas tidak adanya suatu perbuatan yang secara sah mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I, maka terhadap Gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, serta dalil Penggugat tentang sita jaminan (Conservator beslag) jelas tidak beralasan karena tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga menimbulkan kerancuan, kebingungan sehingga patutlah untuk ditolak atau setidaknya di batalkan demi hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Rekonsi akan mengajukan Rekonvensi / gugatan balik terhadap Penggugat yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsi ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dan tertulis dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas dianggap terulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa awalnya Penggugat Rekonsi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Kalpataru No.41 sebagaimana bukti kepemilikan hak atas tanah berupa SHM No.1734, seluas 1.478 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur,

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



yang dimana sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada sekira tahun 1974.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendirikan usaha dibidang Hotel Melati dengan nama usaha adalah Hotel Kalpataru yang berkerja sama dengan CV.RODA JAYA selaku pemegang surat ijin usahanya tersebut.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya tersebut telah memperoleh keuntungan sehingga sekira pada tahun 2003 Penggugat Rekonvensi ingin mengembangkan usahanya dengan membeli sebidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan hak SHM No.20, seluas 1.373 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur yang berada berdekatan dan / atau di sebelah lokasi tanah tempat usahanya tersebut.

6. Bahwa sekira pada bulan Januari / awal Tahun 2018 Penggugat Rekonvensi ingin membantu financial / perekonomian anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) dengan memberikan kepercayaan dan memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang dirintis oleh Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan ijin/persetujuan kepada anaknya tersebut diatas guna **mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru serta memberikan ijin / persetujuan untuk menyewakan bangunan/lahan tersebut dengan memberikan tanggung jawab** untuk menyelesaikan tanggungan / kewajiban Penggugat Rekonvensi pada PT.Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan kepercayaan dan kewenangan dengan hak sepenuhnya kepada anaknya untuk mengelola dan mengembangkan usahanya serta untuk mengatur management keuangan (cash inflow) terhadap bidang usaha Hotel Kalpataru milik Penggugat Rekonvensi tersebut.

9. Bahwa seingat Penggugat Rekonvensi sekira pada awal bulan November tahun 2018 (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) / anaknya pernah mengenalkan seseorang yaitu Tergugat Rekonvensi /

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat Konvensi yang nantinya berkeinginan akan bekerja sama dalam mengelola dan mengembangkan usaha hotel kalpataru dengan memberikan penyertaan modal dan bagi hasil setiap tahunnya kepada pihak Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) / anaknya bahwasannya telah menyetujui adanya kerja sama penyertaan modal /bagi hasil dengan pihak Tergugat Rekonvensi, dengan kesepakatan di awal apabila Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk berkerja sama dengan pihak Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nilai uang setor modal diawal sesuai kesepakatan antara tergugat rekonvensi dengan pihak (Agnes Budi Lestari) / anaknya, yang dimana uang tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) / anaknya.

11. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu tentang adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak Tergugat Rekonvensi dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) selain dari itu Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui sebatas dari keterangan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) terkait tentang adanya kerjasama penyertaan modal pengembangan usaha Hotel Kalpataru antara pihak Tergugat Rekonvensi dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi).

12. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak adanya kesepakatan kerjasama antara Tergugat Rekonvensi dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi), dalam menjalankan usaha Hotel Kalpataru tersebut, Penggugat Rekonvensi belum pernah menerima / mendapatkan informasi terkait perkembangan usaha dan informasi hasil laporan keuangan dan profit / keuntungan usaha Hotel Kalpataru yang selama ini telah dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) tersebut, dan Penggugat Rekonvensi berkeyakinan dan percaya kepada anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) bahwasannya usaha yang dialankannya

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



tetap berjalan dengan baik & memperoleh hasil keuntungan yang maximal.

13. Bahwa pada tahun sekitar bulan Desember terjadi bencana wabah penyakit covid yang mengakibatkan terhambatnya perputaran usaha dari segala faktor / bidang segala manapun, oleh karena dari pihak Pemerintah memerintahkan adanya pembatasan interaksi sosial di masyarakat (social distancing) sehingga usaha Hotel Kalpataru berhenti untuk sementara waktu, sampai dengan pertengahan 2023, usaha hotel kalpataru barulah mulai dibuka dan berjalan kembali.

14. Bahwa pada tahun 2023 hingga sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum juga mengetahui perkembangan usaha dan menerima / mendapatkan informasi terkait tentang perkembangan usaha dan informasi hasil laporan terkait keuangan dan profit / keuntungan usaha Hotel Kalpataru yang dijalankan oleh pihak Tergugat Rekonvensi bersama dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi).

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengetahui tentang adanya permasalahan dengan pihak Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada pihak Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Maret 2025, sebagaimana perkara yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor ; 301/Pdt.G/2025/PN.Sby.

16. Bahwa kemudian atas perkara nomor : 301/Pdt.G/2025/PN.Sby, Penggugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban kepada pihak anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Tergugat Rekonvensi dan sekitar pada tanggal 22 April 2025 perkara tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi.

17. Bahwa sejak adanya kesepakatan kerjasama yang terjalin antara pihak anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) dengan pihak Tergugat Rekonvensi, yaitu sekira Bulan November 2018 sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonvensi belum mengetahui bahwasannya asli SHM Hotel Kalpataru yang secara sah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan baru

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



mengetahui pada saat terjadi permasalahan adanya gugatan oleh tergugat rekompensi di Pengadilan Negeri Surabaya.

18. Bahwa didalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi telah membuat alibi seolah-olah Penggugat Rekonvensi mempunyai tanggungan / pinjaman kepada pihak Tergugat Rekonvensi, namun faktanya adalah adanya hubungan kerjasama penyertaan modal yang terjalin antara anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) dengan pihak Tergugat Rekonvensi, guna mengelola dan mengembangkan usaha Hotel Kalpataru.

19. Bahwa faktanya saat ini perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan / atau membawa seluruh asli SHM yang berhubungan dengan Hotel Kalpataru yaitu :

- 1 (satu) SHM No.1734, seluas 1.478 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) SHM No.20, seluas 1.373 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) SHM No.7794, seluas 1.47 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

tanpa didukung dengan atas hak & dasar penguasaan yang jelas menurut hukum, yang dimana seolah-olah Penggugat Rekonvensi menjaminkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena adanya hubungan hukum pinjam-meminjam antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

20. Bahwa Penggugat Rekonvensi pun belum pernah mengetahui perkembangan usaha dan menerima / mendapatkan informasi terkait tentang perkembangan usaha dan informasi hasil laporan terkait keuangan dan profit / keuntungan usaha Hotel Kalpataru yang dijalankan oleh pihak Tergugat Rekonvensi bersama dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi), yang dimana sudah seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan keuntungan kepada penggugat rekompensi dari hasil usahanya tersebut yang diperhitungkan mulai awal

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



mengadakan kerjasama penyertaan modal Tergugat Rekonvensi dengan anaknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi).

21. Bahwa apabila diperhitungkan dengan prakiraan nilai keuntungan bruto/kotor maka sudah seharusnya pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan hasil keuntungan, sharing profit atas kerjasama penyertaan modal pengelolaan dan pengembangan Hotel Kalpataru setiap tahunnya adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan keuntungan setiap bulannya mencapai angka rata-rata berkisar sebesar Rp.500.000.000,-.

22. Bahwa apabila usaha Hotel Kalpataru yang dikelola dan dijalankan oleh pihak naknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) bersama dengan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik dan wajar, maka semenjak adanya kerjasama modal pada sekira bulan November 2018 sampai terjadinya wabah covid maka perputaran keuangan yang seharusnya didapat adalah lebih dari nilai Rp.6.000.000.000,- uang mana yang seharusnya diterima per-tahunnya sebagai nilai profit keuntungan dari usaha milik Penggugat Rekonvensi.

23. Bahwa apabila dilakukan perhitungan nilai keuntungan profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat rekonvensi atas usaha Hotel Kalpataru yang dikelola dan dijalankan oleh pihak naknya (Agnes Budi Lestari / Tergugat II Konvensi) bersama dengan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yang berhenti sementara dikarenakan adanya pandemic wabah covid 19 sampai tanggal 21 Juni 2023, yang kemudian mulai berjalan kembali sampai pada tahun 2024, yaitu kurang lebih sebesar Rp.12.000.000.000,- dengan keuntungan setiap bulannya mencapai angka rata-rata berkisar sebesar Rp.500.000.000,- yang sudah termasuk biaya sewa lahan dan gedung berupa Hotel Kalpataru milik Penggugat Rekonvensi.

24. Bahwa sampai dengan saat ini pihak Tergugat Rekonvensi belum pernah memberikan nilai keuntungan / sharing profit yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi atas usaha yang telah dikelola / dijalankan ditambah dengan biaya sewa lahan dan gedung berupa Hotel Kalpataru milik Penggugat Rekonvensi dan faktanya saat ini Tergugat Rekonvensi telah menguasai asli sertifikat milik Penggugat Rekonvensi tanpa dasar

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



yang jelas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan hal tersebut sangatlah merugikan pihak Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah objek tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara.

25. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sehingga menimbulkan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi baik secara Materiil maupun Imateriil, yang dimana Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

26. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas tindakan / perbuatan tergugat rekonvensi tersebut setara dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh Milliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milliar rupiah) sebagai nilai keuntungan profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat rekonvensi atas usaha Hotel Kalpataru termasuk biaya sewa lahan dan gedung berupa Hotel Kalpataru milik Penggugat Rekonvensi.

Kerugian Imateriil

Bahwa nama dan reputasi saat ini usaha Hotel Kalpataru terkesan jelek dan tercemar masalah hukum sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, hal itu setara dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milliar rupiah);

27. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir) kabur dan bernilai dan demi menghindari tindakan/perbuatan mengalihkan objek yang dapat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi selaku pemilik atas usaha dan sebidang tanah perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi Mohon agar dapatnya diletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas :

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SHM No.1734, seluas 1.478 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) SHM No.20, seluas 1.373 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) SHM No.7794, seluas 1.47 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

yang kesemuanya hak kepemilikannya adalah tertulis atas nama Penggugat Rekonvensi

28. Bahwa apabila nantinya Tergugat Rekonvensi ternyata lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini ;

29. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat I Konvensi) mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaar) ;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Menolak Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / dahulu Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu para Penggugat Konvensi) untuk membayar

Nilai ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi atas tindakan / perbuatannya tersebut dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh Milliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sebagai nilai keuntungan profit yang seharusnya diterima oleh Penggugat rekonvensi atas usaha Hotel Kalpataru termasuk biaya sewa lahan dan gedung berupa Hotel Kalpataru milik Penggugat Rekonvensi.

Kerugian Imateriil

Bahwa nama dan reputasi saat ini usaha Hotel Kalpataru terkesan jelek dan tercemar masalah hukum sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, hal itu setara dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya atas :
 - Asli SHM No.1734, seluas 1.478 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
 - Asli SHM No.20, seluas 1.373 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;
 - Asli SHM No.7794, seluas 1.47 M² Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat Konpensi) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat Konpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Setelah Tergugat IV pelajari gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya melibatkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat III;
2. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap (2017: 503), pihak yang bertindak sebagai penggugat harus memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, apabila tidak, maka penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tsb. Lebih lanjut, Kondisi- kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan sebagai penggugat yang tidak berkapasitas adalah
 - a. Orang tsb tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;
 - b. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Hal tsb didukung pula dengan Putusan MA No. 1596 K/Sip/1974 (13-11-1975) yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat menggugat apabila ada hubungan hukum langsung dengan objek atau pihak yang digugat. Apabila Para Pihak dalam gugatan tsb tidak memiliki hubungan hukum, maka terdapat cacat formil (error in persona) (vide Putusan MA No. 42 K/Sip/1973)

3. Bahwa Hubungan hukum yang nyata masih terjadi adalah antara Tergugat I, II, III dengan Penggugat perihal utang piutang sebagaimana dipermasalahkan dalam dalil gugatan a quo. Namun demikian, Tergugat IV tidak mengetahui utang piutang dimaksud maupun memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, begitupula Tergugat IV yang sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, dan III karena fasilitas pinjaman Tergugat III telah berstatus Lunas.

4. Bahwa Sudah seharusnya Tergugat IV sebagai pihak yang sudah tidak terlibat dalam proses utang piutang yang disebutkan oleh Penggugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena sudah terang dan nyata Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun Tergugat I, II, III;

5. Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat secara formil dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara a quo atau menyatakan gugatan a quo sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV dengan ini mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta- fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti yang Kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat IV terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

3. Bahwa Pada tahun 2013, Tergugat IV menyalurkan fasilitas pinjaman kepada Tergugat III berupa fasilitas Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 310 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Paulus Oliver Yoesoef, SH Notaris di Malang

Terhadap pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku Penjamin telah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1734 atas nama Subandri Santoso

4. Bahwa Lebih lanjut, pinjaman tsb saat ini berstatus LUNAS pada tahun 2018, terlepas dari siapa yang melakukan pelunasan terhadap pinjaman tsb

5. Bahwa Bertalian dengan hal tsb, Tergugat IV sama sekali tidak mengetahui utang piutang yang terjadi antara Tergugat I, II, dan III dengan Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada gugatan a quo

Namun demikian, apabila benar pelunasan pinjaman tsb dilakukan oleh pihak lainnya, dalam hal ini Penggugat sebagaimana didalilkan pada gugatan a quo, maka berlaku Pasal 1382 KUHPdt yang berbunyi

“Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, setiap orang yang berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak- hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri”

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



yang mana Pasal tsb pada pokoknya memperkenankan pihak lain atas namanya sendiri untuk memenuhi suatu perikatan utang piutang;

6. Bahwa Lebih lanjut, salah satu sebab berakhirnya perikatan adalah apabila terjadi pembayaran utang atau adanya pelunasan (vide Pasal 1381 KUHPerdara)

7. Bahwa suatu gugatan dianggap cacat formil apabila gugatan tsb tidak memiliki hubungan hukum diantara para pihaknya (vide Putusan MA No. 42 K/Sip/1973). Dapat Tergugat IV uraikan sbb:

a. Antara Tergugat IV dengan Tergugat I, II, dan III sudah tidak memiliki hubungan hukum, dikarenakan salah satu sebab berakhirnya perikatan adalah apabila terjadi pembayaran utang atau adanya pelunasan (vide Pasal 1381 KUHPerdara). Mengingat saat ini status pinjaman Tergugat III lunas, maka Tergugat IV sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, II, dan III;

b. Antara Tergugat IV dengan Penggugat tidak pernah terdapat hubungan hukum apapun, sebagaimana yang telah Tergugat IV periksa pada dokumen-dokumen pinjaman Tergugat III maupun dokumen lainnya

Atas uraian dimaksud, Tergugat IV mengalami kebingungan: mengapa Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak perkara a quo lainnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara, meskipun telah terdapat yurisprudensi yang mewajibkan persyaratan formil suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum yang sah?

8. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan sekali lagi Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak perkara a quo lainnya dan Tergugat IV tidak mengetahui permasalahan yang diuraikan

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat pada gugatan a quo antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III, dengan demikian sudah seharusnya Tergugat IV dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat IV dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;
2. Mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan a quo

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* :
 - 2.1. Bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat V bukanlah pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo (gugatan wanprestasi);
 - 2.2. Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat V melaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya perbuatan Tergugat V dalam penerbitan sertifikat, pencatatan pendaftaran peralihan/pembebanan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi/tata usaha negara yang pendaftarannya didasarkan pada permohonan pihak-pihak yang berhak atau yang berkepentingan, bukan berdasarkan perjanjian yang bersifat keperdataan;

2.3. Demikian pula pokok perkara dalam perkara a quo adalah terkait hubungan keperdataan yang timbul dari adanya suatu hubungan hutang piutang, dan dalam uraiannya Penggugat menarik Tergugat V agar tidak terjadi balik nama/pencatatan peralihan hak terhadap objek sengketa, maka pendapat tersebut Tergugat V menolak dan tidak dibenarkan. Dalam hal ini gugatan a quo tidak terdapat kepentingan/kebutuhan untuk menguji produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak karena memang pokok perkara dalam perkara a quo adalah pada hutang piutangnya;

2.4. Bahwa dari uraian di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Tergugat V dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Tergugat V dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa mengenai apa yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karenanya dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara;
4. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat V berpendapat apabila Penggugat telah salah memposisikan Kantor Pertanahan Kota Malang dalam perkara *a quo*. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur apabila terdapat suatu perkara yang sedang berjalan, pihak-pihak yang berkepentingan melalui Hakim di Pengadilan dapat memanggil pejabat terkait pada Kantor Pertanahan Kota Malang untuk membawa dokumen pertanahan yang dibutuhkan dalam penanganan perkara dan dapat dimintai keterangan.
6. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur apabila terdapat pihak-pihak yang sedang berperkara, maka pihak tersebut dapat mendaftarkan perkaranya kepada Kantor Pertanahan untuk dicatatkan, sehingga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hak atas tanah yang didaftarkan akan terblokir dan mengamankan kepentingan para pihak yang sedang berperkara;
7. Bahwa dapat dipedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471/K/Sip/1981 bahwa hak dari Pihak Penggugat menentukan siapa-siapa yang digugat namun tidak serta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, dalam gugatan ini ditariknya Tergugat V dalam perkara ini adalah tidak tepat, tidak berdasar dan gugatan error in persona dengan dasar/alasan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Tergugat V bukanlah pihak yang bersengketa dengan para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



7.2. Jika dicermati dalil gugatan Penggugat maka tidak terdapat satu dalil positifnya yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V yang merugikan Penggugat sehingga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Tergugat V dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Tergugat V dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat diterima;

Bahwa dari segala yang telah diuraikan, kami selaku kuasa hukum Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 476/Pdt.G/2025/PN.Sby berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat V atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat V tidak dapat diterima;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VI mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels)
 - 2.1. Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak yang bersengketa (in casu Penggugat dengan Tergugat) I, Tergugat II, Tergugat III.), oleh karena yang

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam pelaksanaannya menurut Penggugat terdapat wansprestasi, dimana dalam perbuatan hukum tersebut Tergugat VI bukanlah sebagai pihak oleh karenanya tidak terikat secara hukum;

2.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, telah jelas diatur bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian a quo, tidak dapat merugikan pihak ketiga (in casu Tergugat VI). Bahwa atas dasar hal tersebut maka Penggugat keliru menarik Tergugat VI dalam perkara ini karena senyatanya Tergugat VI bukanlah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan perkaranya;

2.3. Demikian pula merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dan bukan pihak lain sehingga dengan menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan, tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat VI adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo (in casu gugatan wansprestasi);

2.4. Selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada Rumusan Kamar Perdata, Hukum Acara Perdata bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

2.5. Bahwa dari uraian di atas, semakin jelas gugatan Penggugat untuk menarik Tergugat VI dalam perkara ini merupakan kekeliruan karena Tergugat VI tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;

4. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya

5. Bahwa diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka ke-2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa yang dimaksud sengketa perantahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau Lembaga yang tidak berdampak luas. Agar Penggugat mencermati apakah perkara ini merupakan sengketa pertanahan atautkah sengketa yang timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang sehingga harus menarik Tergugat VI dalam perkara ini. Diatur pula pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai berikut :

(1) setiap perkara menyangkut kepemilikan tanah yang melibatkan kementerian, kantor wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, wajib dicatat pada buku tanah dan daftar umum lainnya serta dientry dalam sistem informasi penanganan kasus

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



(2) Setiap perkara menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang tidak melibatkan Kementerian, kantor wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, atas permohonan pihak dalam perkara dan/atau pemberitahuan pengadilan wajib dicatat pada buku tanah dan dalam buku tanah dan dalam daftar umum lainnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 peraturan tersebut agar Penggugat mencermati apakah perkara ini merupakan sengketa pertanahan sehingga Tergugat VI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Dari uraian di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Tergugat VI dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Tergugat VI dalam perkara ini atau menolak gugatan dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Tergugat VI menolak dalil angka ke-24 posita gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum, oleh karena sebagaimana stelsel negatif pada sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia bahwa penerbitan sertifikat, pencatatan pendaftaran peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah, pencatatan blokir/sita merupakan perbuatan administrasi/tata usaha negara yang didasarkan pada permohonan pihak yang berhak atau pihak-pihak yang berkepentingan meskipun Tergugat VI ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara.

7. Sebagaimana data pendaftaran tanah yang terdapat di Kantor Tergugat VI, mengenai Sertipikat Hak Milik objek sengketa sebagai berikut:

7.1. - Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Kalisat atas nama Santoso terbit tanggal 14-7-1993, luas 2.760 M2, Gambar Situasi tanggal 7-7-1993 Nomor 1703 diterbitkan dari proses pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi atas tanah bekas hak yasan buku pendaftaran C Desa Kalisat Nomor 754 Persil Nomor 226 Klas S.II atas nama Santoso

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa tanggal 7-10-2000 diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Kalisat atas nama Santoso, luas 2.760 M2, Surat Ukur tanggal 12-10-2000 Nomor 1/Kalisat/2000 NIB. 12.32.15.01.0005, dan sampai timbulnya perkara ini tidak terdapat pencatatan pendaftaran perubahan data adminitrasi pertanahannya masih tercatat atas nama Santoso

7.2. - Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Desa Kalisat atas nama Santoso terbit tanggal 14-7-1993, luas 2.700 M2, Gambar Situasi tanggal 7-7-1993 Nomor 1704 diterbitkan dari proses pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi hak atas tanah bekas hak yasan buku pendaftaran C Desa Kalisat Nomor 754 Persil Nomor 226 Klas S.II atas nama Santoso

- Bahwa tanggal 7-10-2000 diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Kalisat atas nama Santoso, luas 2.700 M2, Surat Ukur tanggal 12-10-2000 Nomor 2/Kalisat/2000 NIB. 12.32.15.01.0006, dan sampai timbulnya perkara ini tidak terdapat pencatatan pendaftaran perubahan data adminitrasi pertanahannya masih tercatat atas nama Santoso

Bahwa dari segala yang telah dikemukakan, kami selaku kuasa hukum Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 476/Pdt.G/2025/PN.Sby berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat VI cukup beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Mengeluarkan Tergugat VI dalam perkara ini
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I; Kuasa Tergugat IV; Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 September 2025, selanjutnya Kuasa Tergugat I; Kuasa Tergugat IV; Kuasa Tergugat V tersebut mengajukan Duplik tertanggal 24 September 2025 secara e-litigasi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3507251208690002 atas nama Gideon Suryatika, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan No : STPLK/615/B/VII/2025/Sek.Budi, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507252012160001, Atas Nama Kepala Keluarga : Lanny Mulianingsih, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3578062206420001, Atas Nama : Soebandri Santoso, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3578064303450001, Atas Nama : Srie Suhartiningsih, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3578064208740008, Atas Nama : Agnes Budi Lestari, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 1, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Slip Pengiriman Uang, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1734, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo, Atas nama Tergugat I, dengan Luas : 1.478 M2 (Seribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan), yang diberi tanda bukti P-9;

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Perjanjian Kredit KSP Kusuma Artha Lestari dengan Agnes Budi Lestari / Tergugat II, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tanda – Terima SHM No. 20, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan No. 640/063/420.314/2005 atas Jalan Kalpataru No. 43, Malang, Kel. Jatimulyo, Kec. Blimbing, Status Tanah Hak Milik No. 20, atas nama Tergugat I, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Nomor 04, yang diberi tanda bukti P-13
14. Fotokopi SHM No. 20, atas nama Haji Soebandri Santoso, terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Uang Nomor 03 dari Bapak Gideon Suryatika kepada Soebandri Santoso sejumlah Rp400.000,000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi SHM No. 31, yang terletak di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Santoso, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi SHM No. 30, terletak di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Santoso, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Laporan Transaksi Bank, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Permohonan Roya Dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang Kawi, yang diberi tanda bukti P-19
20. Fotokopi Tanda Terima Kembali Jaminan SHM No. 20 atas nama Haji Soebandri Santoso, terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Akta Pernyataan tanggal 3 Desember 2025 Nomor 01 tanggal 3 Desember 2025, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Bukti Rincian Berupa Bunga Dan Denda Atas Pinjaman Tergugat III Kepada KSP Kusuma Artha Lestari, Yang Pelunasannya (Dilakukan Dengan Cara Pinjaman Tergugat I Kepada Penggugat senilai

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang diberi tanda bukti P-22;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-22 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan P-18 dan P-22 hanya berupa Print Out dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578062206420001 atas nama Soebandri Santoso, yang diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07052024-002907, tanggal 07 Mei 2024 atas nama Drie Suhartiningsih, yang diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 7794/Kel.Jatimulyo, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.06.05.08.08981, seluas 147 M², Gambar Situasi Tgl. 10/11/2016 Nomor : 05781/JatiMulyo/2016, tertulis pemegang hak atas nama : SOEBANDRI SANTOSO ditulis juga SUBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 1734/Kel.Jatimulyo/ Kec.Lowokwaru, Jalan Kalpataru, Gambar Situasi Tgl.26-1-1994, No.: 308, seluas 1478 M², tertulis pemegang hak atas nama : SOEBANDRI SANTOSO ditulis juga SUBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotocopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 20/Desa Jatimulyo, Kec.Blimbing, seluas 4.480 M², Gambar Situasi Tgl.28-2-1997, No.63, seluas 1.373 M², tertulis pemegang hak atas nama : H.SOEBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotocopi Surat yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, tanggal 10 April 1996, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Penginapan di Jl.Kalpataru yang ditujukan kepada Sdr.Soebandri Santoso, Jl.Simo Sidomulyo 10/24, Kel.Petemon, Kec.Sawahan, Surabaya, yang diberi tanda bukti TI-6;

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Pemberian Surat Ijin Usaha Hotel Melati (Hotel Kalpataru) atas surat permohonan Sdr.Audith Budi Firmanto selaku Dir.CV.RODA JAYA, yang dibuat tanggal 28 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopi Surat Tanda ijin Usaha Nomor : 503/4077/108.31/1996, a/n Dir.CV.RODA JAYA, Jl.Simo Sidomulyo X/24, Nama Usaha Hotel "KALPATARU", yang dibuat tanggal 28 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopi Keterangan Rencana Kota Rumah Penginapan, Lampiran surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 650/738/428.308/1996, tentang perubahan Penggunaan Hak Milik No.1734, yang diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotocopi Keterangan Rencana Kota Rumah Penginapan, Pemerintah Kota Malang Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan Nomor : 263/AP/III/2005, a/n Pemohon H.SOEBANDRI SANTOSO, Jl. Kalpataru No.43, Kel.Jatimulyo, Kec.Blimbing, tentang IMB Rumah Makan, status tanah SHM No.20, yang diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotocopi Surat Keterangan Bank, No.KCK/SKB/II/2021 tentang Dukungan dana oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pusat Gedung BRI Lantai 1 Jl.Jendral Sudirman Kav.44-46, Jakarta. Yang dimana diajukan oleh PT. ZARAZA GEMILANG PERTAMA, Jl.Kalpataru No.43, Malang, tanggal 25 Februari 2021, yang diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578064208740008 atas nama AGNES BUDI LESTARI, yang diberi tanda bukti TI-12;

Menimbang bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-12 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, berupa fotocopi dari fotocopi, sedangkan TI-2 berupa fotokopi dari aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Tergugat IV telah mengupload bukti surat didalam E-Court namun tidak mengajukan fisik bukti suratnya berupa;

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan an. SOEBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotocopi Dokumentasi penyerahan bukti kepemilikan hak tanggal, yang diberi tanda bukti TIV-2;
3. Fotocopi Register Penyerahan Agunan debitur an. SOEBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TIV-3;

Menimbang bahwa bukti surat TIV-1 sampai dengan TIV-3 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, dan tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 7794/Kel.Jatimulyo, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.06.05.08.08981, seluas 147 M², Gambar Situasi Tgl. 10/11/2016 Nomor : 05781/JatiMulyo/2016, tertulis pemegang hak atas nama : SOEBANDRI SANTOSO ditulis juga SUBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TV-1;
2. Fotocopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 1734/Kel.Jatimulyo/ Kec.Lowokwaru, Jalan Kalpataru, Gambar Situasi Tgl.26-1-1994, No.: 308, seluas 1478 M², tertulis pemegang hak atas nama : SOEBANDRI SANTOSO ditulis juga SUBANDRI SANTOSO, yang diberi tanda bukti TV-2;
3. Fotocopi SHM No. 20, atas nama Haji Soebandri Santoso, terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Gambar Situasi Tgl.28-2-1997, No.63, seluas 1.373 M², yang diberi tanda bukti TV-3;

Menimbang bahwa bukti surat TV-1 sampai dengan TV-3 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No. 30 Desa Kalisat, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Atas Nama SANTOSO
2. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No. 31 Desa Kalisat, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Atas Nama SANTOSO

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang bahwa bukti surat TVI-1 sampai dengan TVI-3 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi, yaitu :

1. Saksi Triananingsih

- Bahwa saksi adalah karyawan / Pegawai KSP Kusuma Artha Lestari yang berlokasi di Kota Malang dengan posisi / jabatan sebagai seorang administrasi yang memiliki job desk terkait pemberkasan / dokumen – dokumen terkait pinjaman – pinjaman setiap orang pada KSP Kusuma Artha Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui Pinjaman Tergugat II pada KSP kusuma Artha Lestari yang saat itu pinjaman tersebut dilakukan dengan jaminan SHM No. 20, atas nama Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman Tergugat II pada KSP kusuma Artha Lestari dengan jaminan SHM No. 20 atas nama Tergugat I tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, dimana saksi mengetahui nya dari dokumen Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan KSP kusuma Artha Lestari dimana di dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan basah dari Tergugat I dan III sebagai Pihak Penjamin ;
- Bahwa Tergugat I telah meminjam dan menerima sejumlah uang dari Penggugat dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2018) ;
- Bahwa saksi pernah melihat “Surat Tanda – Terima Nomor : 4 (empat)”, dan saksi melihat tanda – tangan Tergugat I juga di dalam surat itu, dimana di dalam surat itu menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang Pinjaman dari Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,-;
- Bahwa Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000 tersebut dipergunakan untuk pelunasan pinjaman Tergugat II yang merupakan anak kandung dari Tergugat I di KSP kusuma Artha Lestari ; (Bersesuaian dengan Bukti Penggugat)

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa oleh karena pinjaman Tergugat II kepada Ksp Kusuma Artha Lestari tersebut telah lunas maka Ksp Kusuma Artha Lestari telah melakukan Permohonan Roya pada Kantor Pertanahan setempat Atas SHM No. 20 atas nama Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Tergugat II kepada KSP Kusuma Artha Lestari telah lunas (berasal dari Pinjaman uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat), maka SHM No. 20 atas nama Tergugat I telah dipegang oleh Penggugat ;

2. Saksi Bayu Herry Wibowo

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I, II dan III
- Bahwa saksi adalah mantan suami dari Tergugat II
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa Tergugat I telah melakukan dan menerima pinjaman uang dari Penggugat, sebesar : Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Tergugat I melakukan dan menerima pinjaman uang dari Penggugat dipergunakan untuk Kepentingan pribadi Tergugat I berupa : melunasi Pinjaman Tergugat I pada Tergugat IV Yaitu PT. Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi terkait : Penebusan SHM No. 1734 tanggal 05 Februari 1994 atas nama Tergugat I , Dimana saksi mengetahui hal itu oleh karena pembayaran dan pelunasannya ditransfer kepada Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia Melalui (RTGS) atas nama saksi oleh karena saat itu saksi adalah suami dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Surat Tanda Terima Nomor 1 (Asli), yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melakukan dan menerima pinjaman uang dari Penggugat, sebesar : Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat secara langsung Bukti Slip Pengiriman Uang Dimana menunjukkan Bahwa sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat telah dibayarkan untuk melunasi Pinjaman Tergugat I kepada Tergugat IV Yaitu PT. Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi, Dimana saksi mengetahui bukti slip tersebut

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pinjaman Tergugat I tersebut pembayaran pelunasannya dilakukan melalui rekening saksi ; (Bersesuaian dengan Bukti Penggugat)

- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat secara langsung SHM No. 1734 A/n. Tergugat I, karena pada saat pelunasan Pinjaman Tergugat I pada PT. Bank BRI Tbk selesai dibayarkan melalui rekening saksi maka SHM tersebut lah yang dikembalikan oleh PT. Bank BRI Tbk, Cabang Malang Kawi, dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, sebagai jaminan Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi juga mengetahui SHM No. 30, Desa Kalisat, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur , atas nama Tergugat I , karena saksi adalah mantan menantu dari Tergugat I dan merupakan mantan suami dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat SHM No. 30, Desa Kalisat, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Atas nama Tergugat I, karena saksi adalah mantan menantu dari Tergugat I dan merupakan mantan suami dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Terima No. 03, yang terdapat tanda tangan Tergugat I pada surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tanda Terima No. 3 yang ditanda – tangani oleh Tergugat I tersebut, membuktikan / menunjukkan bahwa Tergugat I, telah meminjam dan menerima pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dari Penggugat, pada tanggal 28 Desember 2018, dengan jaminan SHM No. 30 dan 31 tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Saksi/Ahli;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 8 Januari 2026, Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang bahwa untuk meningkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. KEWENANGAN RELATIF

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 5, maka telah terjadi hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalil gugatan pada Poin 5 adalah terkait pinjaman sejumlah uang antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II yang dimana menurut dalil Penggugat, yaitu Tergugat II dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan Tergugat I oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang dikategorikan sengketa pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat II kemudian yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman tersebut adalah Surat Berharga berupa : Sertifikat Hak Milik yang kesemuanya merupakan milik sah Tergugat I yang terletak di Malang, namun adanya hubungan hukum sesuai perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan pihak Tergugat II bersama dengan pihak Penggugat sehingga berdasarkan Perjanjian/kesepakatan Penggugat dengan Pihak Tergugat II maka domisili hukum yang seharusnya berwenang dalam hal memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Malang, oleh karena kedudukan Tergugat II terletak di Jl.Kalpataru 41, RT.004/RW.001, Kelurahan Jati Mulyo,

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagai Peminjam yang melakukan kesepakatan dengan pihak Penggugat dalam suatu Perjanjian yang ***masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.***

- Dengan demikian jelas bahwa **Pengadilan Negeri Malang** yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, yang menyangkut penyelesaian perkara pinjam-meminjam antara Penggugat dengan pihak Tergugat II.

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan gugatannya, apakah dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai pemilik hak yang sah atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik / SHM yang sah milik Tergugat I ataukah kepada pihak Tergugat II yang telah melakukan perbuatan hukum dengan cara pinjam – meminjam uang dengan Penggugat, oleh karena didalam gugatan Penggugat baik yang diuraikan di dalam posita maupun di dalam petitum nya apabila dicermati lebih dalam, yaitu tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan lebih kepada terkait adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Tergugat II namun dalam perkara *a quo* terkesan dipaksakan seolah-olah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I yaitu menyangkut tentang adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang yang dimana pada kenyataannya Pihak Tergugat I tidak pernah melakukan kesepakatan / perjanjian baik secara lisan atau tertulis dengan pihak Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan kesemuanya sertifikat milik Tergugat I tersebut kepada pihak Tergugat II, namun seolah-olah Tergugat II bertindak mewakili Tergugat I dengan melakukan hubungan hukum berupa pinjam-meminjam uang dengan Pihak Penggugat, oleh

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



karenanya sebagai Penggugat haruslah lebih memperjelas dengan memperinci disertai dasar hukum yang jelas dan pasti dalam hal menentukan siapakah yang telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi, dalam hal ini pihak Tergugat I ataukah Pihak Tergugat II sebagai pihak yang telah mengadakan kesepakatan dalam perjanjian dengan Penggugat.

- Bahwa apabila dicermati lebih dalam lagi, sertifikat hak milik adalah sah milik Tergugat I yang dimana Tergugat I tidak pernah memberikan, menyerahkan, mengadakan perjanjian, atau menjadikan sebagai jaminan atas hutang/pinjaman dengan pihak lain, namun Tergugat II lah yang telah menjanjikan kepada Tergugat I bahwasannya Tergugat II akan menyewa lahan tersebut dan/atau mengelola / mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bidang usaha berupa Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996, yang dimana usaha tersebut didirikan diatas tanah SHM (Sertipikat Hak Milik) yang kesemuanya adalah sah menurut hukum milik Tergugat I, sehingga Penggugat sangatlah keliru dan salah dalam mendudukan Tergugat, oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak jelas, dan tidak dapat membedakan antara siapa yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat di dalam Gugatannya, maka sangat patutlah gugatan Penggugat di kesampingkan dan / atau tidak dapat diterima.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan / DISKUALIFIKASI IN PERSONA, oleh karena Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan / perjanjian secara langsung dengan pihak Penggugat, kecuali tidak lain adalah Tergugat I hanya memberikan ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengelola, mengadakan kerjasama untuk mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I, maka sudah sepatutnya hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sesuai ketentuan Undang-

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Undang dilindungi dari pihak lain yang dalam hal ini seolah-olah Penggugat ingin merebut / mengambil alih hak kepemilikan Tergugat I tanpa adanya dasar hukum sehingga dapat mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanahnya tersebut ;

- Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".

- Dengan demikian Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dan / atau tidak mempunyai hak untuk menggugat oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan Diskualifikasi In Persona, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sangat patutlah gugatan Penggugat harus di kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak (Exepsio Plurium Litis Consortium), oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 menjelaskan bahwasannya Penggugat telah melunasi pinjaman Tergugat I di Koperasi Simpan Pinjam Artha Lestasi (Jl.Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang), maka sangat patutlah apabila pihak Koperasi turut didudukkan dalam perkara a quo, oleh karena terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Lestasi (Jl.Raya Sulfat Ruko Boulevard Kavling Nomor 8, Malang) dengan

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Pihak Penggugat, namun dalam hal ini tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak didalam gugatan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang dimana saat ini Tergugat III telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terbukanya ahli waris baginya menurut ketentuan hukum, yang mana saat ini tidak ditarik dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan cacat hukum yang karena kurang pihak / tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.
- maka gugatan Penggugat ini merupakan gugatan kurang pihak dan gugatan ini patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (tidak jelas dan kabur)

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan Wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara yang dilakukan oleh pihak Tergugat I adalah tidak benar adanya dan sangat cacat hukum, oleh karena tidak adanya perikatan antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai korelasi / hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat II.
- Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat yang sangatlah membingungkan dan penuh dengan ketidak-jelasan antara dalil pada Poin 1 sampai dengan poin 5 yang saling tidak bersesuaian dengan kata lain inkonsisten, hanya asumsi dan/atau angan-angan yang menyesatkan, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak adanya dasar hukum

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



yang diatur secara jelas-terperinci yang dituangkan didalam suatu perikatan / perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.

- Bahwa didalam dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak pernah menjelaskan terkait tentang kapan waktu adanya jatuh tempo (due date) dan/atau batas waktu keterlambatan pinjam-meminjam dan berapa nilai keterlambatan yang ditentukan antara Penggugat dengan Tergugat I, namun tiba-tiba Penggugat dengan seenaknya sendiri menentukan nilai Bunga dan kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat I, hal tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan sangat membingungkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan menimbulkan kerancuan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) tidak ada dasar perikatan/perjanjian yang jelas dan nyata, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwasannya gugatan Pengugat kabur / tidak jelas (Obscur Libel), oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

5. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi namun pada kenyataannya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan didalam suatu perikatan/ perjanjian yang jelas dan nyata yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur secara sah menurut hukum didalam suatu perjanjian / perikatan,

- Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya hubungan atau suatu ikatan hukum baik terhadap pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat I, oleh karenanya dalil-dalil gugatan pada poin 5, poin 6 dan poin 9, sebagaimana bukti penerimaan uang yang patut untuk

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



dibuktikan lagi lebih dalam kebenarannya apakah korelasi hubungan hukum terkait adanya penerimaan uang oleh Pihak Tergugat I, apakah benar itu adalah menyangkut suatu perikatan atau perjanjian atau kah uang tersebut adalah pembayaran sewa lahan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum.

- Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, oleh karenanya gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan dapat mengakhiri pemeriksaan perkara tanpa harus menyingung pokok perkara

Eksepsi Tergugat IV :

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;

1. Bahwa Setelah Tergugat IV pelajari gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya melibatkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat III;

2. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap (2017: 503), pihak yang bertindak sebagai penggugat harus memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, apabila tidak, maka penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tsb. Lebih lanjut,

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan sebagai penggugat yang tidak berkapasitas adalah :

- a. Orang tsb tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;
- b. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- c. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas.

Hal tsb didukung pula dengan Putusan MA No. 1596 K/Sip/1974 (13-11-1975) yang mengatur bahwa seseorang hanya dapat menggugat apabila ada hubungan hukum langsung dengan objek atau pihak yang digugat. Apabila Para Pihak dalam gugatan tsb tidak memiliki hubungan hukum, maka terdapat cacat formil (error in persona) (vide Putusan MA No. 42 K/Sip/1973).

3. Bahwa Hubungan hukum yang nyata masih terjadi adalah antara Tergugat I, II, III dengan Penggugat perihal utang piutang sebagaimana dipermasalahkan dalam dalil gugatan a quo. Namun demikian, Tergugat IV tidak mengetahui utang piutang dimaksud maupun memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, begitupula Tergugat IV yang sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, dan III karena fasilitas pinjaman Tergugat III telah berstatus Lunas ;

4. Bahwa Sudah seharusnya Tergugat IV sebagai pihak yang sudah tidak terlibat dalam proses utang piutang yang disebutkan oleh Penggugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena sudah terang dan nyata Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun Tergugat I, II, III;

5. Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat secara formil dan kepada
Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo setidaknya-tidaknya mengeluarkan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara a quo atau menyatakan gugatan a quo sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Eksepsi Tergugat V :

Bahwa gugatan Penggugat error in persona :

- Bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat V bukanlah pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo (gugatan wanprestasi);
- Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat V melaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya perbuatan Tergugat V dalam penerbitan sertifikat, pencatatan pendaftaran peralihan/pembebanan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi/tata usaha negara yang pendaftarannya didasarkan pada permohonan pihak-pihak yang berhak atau yang berkepentingan, bukan berdasarkan perjanjian yang bersifat keperdataan;
- Demikian pula pokok perkara dalam perkara a quo adalah terkait hubungan keperdataan yang timbul dari adanya suatu hubungan hutang piutang, dan dalam uraiannya Penggugat menarik Tergugat V agar tidak terjadi balik nama/pencatatan peralihan hak terhadap objek sengketa, maka pendapat tersebut Tergugat V menolak dan tidak dibenarkan. Dalam hal ini gugatan a quo tidak terdapat kepentingan/kebutuhan untuk menguji produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V apakah telah sesuai

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak karena memang pokok perkara dalam perkara a quo adalah pada hutang piutangnya;

Bahwa dari uraian di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Tergugat V dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Tergugat V dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Eksepsi Tergugat VI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libels)

- Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak yang bersengketa (in casu Penggugat dengan Tergugat) I, Tergugat II, Tergugat III.), oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam pelaksanaannya menurut Penggugat terdapat wansprestasi, dimana dalam perbuatan hukum tersebut Tergugat VI bukanlah sebagai pihak oleh karenanya tidak terikat secara hukum;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata, telah jelas diatur bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian a quo, tidak dapat merugikan pihak ketiga (in casu Tergugat VI). Bahwa atas dasar hal tersebut maka Penggugat keliru menarik Tergugat VI dalam perkara ini karena senyatanya Tergugat VI bukanlah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan perkaranya;

- Demikian pula merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dan bukan pihak lain sehingga dengan menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan kekeliruan, tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat VI adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo (in casu gugatan wansprestasi);

- Selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pada Rumusan Kamar Perdata, Hukum Acara Perdata bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau

Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Bahwa dari uraian di atas, semakin jelas gugatan Penggugat untuk menarik Tergugat VI dalam perkara ini merupakan kekeliruan karena Tergugat VI tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada intinya menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh gugatan, Eksepsi, Replik dan Duplik yang diajukan para Pihak, Majelis berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah mengenai :

1. Kewenangan Relatif ;
2. Gugatan Error In Persona

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Kurang Pihak
4. Gugatan tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) ;
5. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang gugatan Penggugat Eror In Persona akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai sengketa pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat II dan karena jaminan pinjaman berupa : Sertifikat Hak Milik yang kersemuanya merupakan milik sah Tergugat I yang terletak di Malang, maka domisili hukum yang seharusnya berwenang dalam hal memeriksa perkara a quo adalah PENGADILAN NEGERI MALANG, oleh karena kedudukan Tergugat II terletak di Jl.Kalpataru 41, RT.004/RW.001, Kelurahan Jati Mulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagai Peminjam yang melakukan kesepakatan dengan pihak Penggugat dalam suatu Perjanjian yang masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa perkara a quo

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat I tentang Eksepsi "Kompetensi Relatif" adalah terkait hubungan hukum pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Milik I yang terletak di Malang, maka domisili hukum yang seharusnya berwenang dalam hal memeriksa perkara a quo adalah PENGADILAN NEGERI MALANG, akan tetapi Pihak Tergugat I dalam membuktikan Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut tidak mengajukan bukti permulaan, dan juga adanya hal mana Eksepsi tersebut telah memasuki Materi pokok perkara yang masih memerlukan adanya pembuktian dari para pihak, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Gugatan Error In Persona yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan error in persona adalah terjadinya kekeliruan dalam menentukan pihak yang digugat dalam suatu perkara perdata atau dengan kata lain pihak Penggugat salah dalam menentukan Tergugat seharusnya yang digugat adalah orang lain atau suatu badan, jika hal tersebut terjadi maka terjadi kecacatan formil dalam suatu perkara sehingga perkara dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bentuk atau jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V masuk dalam klasifikasi error in persona yang berdasarkan hukum acara perdata dapat diajukan meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;

Dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan: *"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317"*

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



c. Exceptio plurium litis consortium ;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penguat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Yurisprudensi tetap Putusan MA No. 621K/SIP/1975 menyatakan *"ternyata sebagaian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 dengan kaidah hukum *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus tidak dapat diterima"* ;

Menimbang, bahwa dalam esensi gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai adanya perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena adanya etikad - buruk dan niatan buruk Tergugat I, II dan III sama - sekali tidak pernah berupaya untuk setidaknya sekedar berkomunikasi dengan Penggugat untuk mencari jalan keluar di dalam menyelesaikan persoalan hukum ini, namun justru selama bertahun – tahun sikap acuh – tak acuh, dan pasif lah yang selalu ditunjukkan dan dipertontonkan oleh Tergugat I, II dan III, meskipun sebenarnya Penggugat selama ini sangat ingin sekali melihat etikad baik dari diri Tergugat I, II dan III untuk setidaknya – tidaknya menunjukkan usaha'nya untuk berkomunikasi khusus'nya bernegosiasi dengan Penggugat guna mencari penyelesaian di dalam menyelesaikan persoalan hukum ini, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang sama - sekali tidak memenuhi prestasi / janji'nya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat dengan total pinjaman uang sebesar Rp. 20.200.000.000,- (Dua Puluh Milyard Dua Ratus Juta Rupiah) adalah perbuatan WANPRESTASI ;

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dalam dalil eksepsi tentang Gugatan Error In Persona yang sama-sama menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan / DISKUALIFIKASI IN PERSONA, oleh karena Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan / perjanjian secara langsung dengan pihak Penggugat, kecuali tidak lain adalah Tergugat I hanya memberikan ijin kepada pihak Tergugat II untuk menyewakan lahan tersebut dan / atau mengelola, mengadakan kerjasama untuk mengembangkan bidang usaha Hotel Kalpataru yang berdiri sejak tahun 1996 diatas sebidang tanah milik Tergugat I, maka sudah sepatutnya hak Tergugat I sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sesuai ketentuan Undang-Undang dilindungi dari pihak lain yang dalam hal ini seolah-olah Penggugat ingin merebut / mengambil alih hak kepemilikan Tergugat I tanpa adanya dasar hukum sehingga dapat mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanahnya tersebut;
- Bahwa Hubungan hukum yang nyata masih terjadi adalah antara Tergugat I, II, III dengan Penggugat perihal utang piutang sebagaimana dipermasalahkan dalam dalil gugatan a quo. Namun demikian, Tergugat IV tidak mengetahui utang piutang dimaksud maupun memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, begitupula Tergugat IV yang sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II, dan III karena fasilitas pinjaman Tergugat III telah berstatus Lunas.
- Bahwa terkait hubungan keperdataan yang timbul dari adanya suatu hubungan hutang piutang, dan dalam uraiannya Penggugat menarik Tergugat V agar tidak terjadi balik nama/pencatatan peralihan hak terhadap objek sengketa, maka pendapat tersebut Tergugat V menolak dan tidak dibenarkan. Dalam hal ini gugatan a quo tidak terdapat kepentingan/kebutuhan untuk menguji produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V apakah telah sesuai dengan Peraturan

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan atau tidak karena memang pokok perkara dalam perkara a quo adalah pada hutang piutangnya ;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dikaitkan dengan bukti surat P-7 dan P-13 yaitu Surat Tanda Terima Uang Pinjaman dari Bapak Gideon Suryatika (Penggugat) yang diterima oleh Soebandri Santoso (Tergugat I), dapat diketahui bahwa hubungan hukum hutang yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan tertulis jelas bahwa tidak ada disebutkan Tergugat II, Tergugat III sebagai penerima uang pinjaman dari Penggugat dan juga tidak adanya suatu perjanjian perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa mengenai ditariknya Pihak Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai subyek hukum pada gugatan Penggugat, ternyata juga tidak diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Pihak Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sedangkan hubungan hukum hutang hanyalah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bukanlah sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo, sebagaimana yang disebutkan sebagai subyek hukum pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak utama dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat I sebagai subyek yang membuat terikat suatu hubungan hukum hutang, dan berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah salah dalam menarik pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dan sebagaimana disebutkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977, dengan demikian Eksepsi error in persona yang diajukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tentang salah pihak (Error In Persona), dikabulkan maka

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka mengenai Eksepsi Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang lainnya, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V disebabkan gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvantkelijk verklard (NO);

Dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara konpensasi diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi sifatnya acesoir dengan gugatan Konpensasi serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2563 K/Pdt/1996, tanggal 17 Februari 1998 menyatakan "*apabila gugatan konpensasi dinyatakan N.O. dengan sendirinya gugatan Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 181 ayat 1 HIR, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 1340 KUHPdata dan Pasal 181 ayat 1 HIR serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konpensi :

▪ **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tentang Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) ;

▪ **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 7 Mei
Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, lyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

lyut Pandu Risdianto, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya PNBP pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya alat tulis kantor (ATK) | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 803.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp | 70.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah

Rp1.073.000,00

(satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2025/PN Sby